

1500362-24.2021.8.26.0605

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Edson José de Araujo Junior

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

EMANUEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO foi denunciado por infração ao art. 33, caput, c.c art. 40, V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que em 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, . - Stella Maris

CEP: 16901-110 - Andradina - SP

Telefone: (18) 3722-8200 - E-mail: andradina2@tjsp.jus.br

1500362-24.2021.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500362-24.2021.8.26.0605

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

Vistos.

1. RELATÓRIO

EMANUEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO foi denunciado por infração ao art. 33, caput, c.c art. 40, V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que em 19 de novembro de 2021, por volta das 10h50min, na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), Km 656, Bairro Junqueira, no município de Castilho, o acusado guardava e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 38 "tijolos" da substância entorpecente Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida

como cocaína, pesando cerca de 36,145 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regularmente citado (fl. 130), apresentando defesa escrita às fls. 155/158.

Às fls. 171/173 consta decisão que recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução foram ouvidas testemunhas, uma informante e ao final interrogado o réu (fls. 208/217 e mídia).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais no termo e pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria, anotou a presença da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Indicou o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis.

A Defesa apresentou alegações finais orais pugnando pela pena mínima e reconhecida a atenuante da confissão e na terceira fase seja reconhecido o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

2. DO MÉRITO

Não foram apresentadas preliminares pela Defesa.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade é inconteste e restou bem demonstrada pelos auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação prévia (fls. 19/21), imagens fotográficas (fls. 33/36), auto de incineração/destruição (fls. 111/112), laudo pericial do veículo (fls. 166/170) e laudo de exame químico-toxicológico positivo (fls. 87/88). Além disso, temos prova oral colhida que corrobora no delineamento da materialidade.

A autoria é, igualmente, indubitosa.

Em juízo (fl. 217) o acusado confessou na íntegra os fatos em apuração.

A confissão do acusado é prova significativa, ainda mais quando corroborada pelo restante das provas colhidas.

O policial militar Valdenor Souza Rocha disse que em juízo que abordaram um veículo e o condutor, o acusado Emanuel, ficou muito nervoso. Fizeram uma vistoria no veículo e no tanque de combustível localizaram a droga apreendida. O acusado confessou que estava transportando a droga de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, até a cidade de São Paulo e receberia a quantia de R\$ 10.000,00 pelo transporte.

Sua fala é convincente e incrimina o réu.

A testemunha João Vítor Nascimento Lins, policial militar, em juízo corroborou na íntegra a versão da primeira testemunha, o policial Valdenor Souza Rocha.

Sua fala também convence e está de acordo com a de seu colega de farda.

Sobre a validade dos depoimentos dos policiais, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos” (HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 – Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

A informante de defesa Viviane de Oliveira Prado, irmã do acusado, relatou em juízo que o acusado é aposentado porque tem problemas renais. O acusado lhe disse que cometeu o crime para ajudá-la e à sua família.

A testemunha de defesa Nadir Tamazato relatou em juízo que conhece o acusado desde criança, pois o tratou. O acusado tem síndrome nefrótica. Não sabe informações concretas sobre o acusado.

Impossível a absolvição do acusado, pois a prova dos autos é segura, robusta e incriminatória. Elementos objetivos delineiam o tráfico de drogas. Os depoimentos das testemunhas, bem como as demais circunstâncias, trazem a certeza da ocorrência do tráfico de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público.

3. DAS SANÇÕES

Atendendo aos ditames do art. 59, do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, em razão de não ostentar envolvimento na esfera criminal. Pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase reconheço a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), porém mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ: 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (tráfico entre Estados da Federação) da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado foi flagrado no município de Castilho-SP na prática delitiva de transportar entorpecentes do Estado de Mato Grosso do Sul (Ponta Porã) para o Estado de São Paulo (Franca). Aumento a pena em 1/6, tornando-a de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas por entender que o réu não preenche os requisitos legais, haja vista que transportava grande quantidade de droga, 36,145 Kg de cocaína, além de o fazer entre Estados da Federação.

Não tem, portanto, direito à redução aqui discutida nem substituição da pena privativa por restritiva de liberdade.

A pena definitiva será de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, estes no mínimo legal.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. A quantidade de droga (36,145 Kg de cocaína), além ser crime entre Estados da Federação, impõe a fixação de um regime mais gravoso.

Impossível a substituição da pena privativa pela restritiva, em razão da quantidade da pena fixada.

Outrossim, o quantum de pena impede a concessão do sursis.

4. DA DECISÃO FINAL

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o presente pedido para CONDENAR o réu EMANUEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA PRADO, já qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa, estes fixados em um quinto do salário mínimo vigente, tudo por infração ao art. 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, CPP), o sentenciado não poderá apelar em liberdade devido ao quantum da pena e hediondez do crime praticado.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, na forma do CPP 804, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições econômicas do sentenciado.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, por não ter sido alvo de pedido expresso da denúncia e tampouco objeto de detalhamento na instrução.

Nos termos da Lei nº 12.736/12, consigno que o tempo de sua prisão cautelar será considerado como de pena efetivamente cumprida, especialmente para fins de progressão de regime, o que será analisado pelo juízo de Execuções Criminais competente.

Com fundamento no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, dos bens e do dinheiro porventura apreendidos em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante, por reconhecer que são provenientes do tráfico de drogas.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.
- 5) Se for o caso, providencie-se a transferência dos recursos apreendidos para conta vinculada ao FUNAD.

P.I.C.

Andradina, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA